EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) MINISTRO(A) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL – ANOREG/BR, associação nacional de classe (docs. 1 e 2), com sede no SRTVS, Quadra 701, Lote 5, Bloco A, Salas 221 a 230, Centro Empresarial Brasília, na Capital Federal, CEP 70.340-907, por seus advogados (doc. 3), vem à presença de Vossa Excelência, propor a presente

ação direta de inconstitucionalidade

para que seja declarada a inconstitucionalidade (i) do art. 26 da Lei complementar estadual 166, de 1999; (ii) do art. 28, parágrafo único, da Lei complementar estadual 166, de 1999; (iii) do art. 28, V, da Lei complementar estadual 166, de 1999, com a redação que lhe deu art. 4º da Lei complementar estadual 181, de 2000; (iv) do art. 3º, VII, da Lei estadual 9.419, de 2010; (v) do art. 4º, *caput*, da Lei estadual 9.419, com a redação dada pelo art. 1º da Lei estadual 11.108, de 2022; (vi) do art. 13 da Lei estadual 9.419, de 2010, com a redação dada pelo art. 1º pela Lei estadual 11.305, de 2022; e (vii) do art. 15 da Lei estadual 9.419, de 2010, com a redação dada pela Lei estadual 11.305, de 2022.

I. Dos Fatos

Lei de iniciativa do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MP/RN) cria o Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público (FRMP)

1. Em 1997, o MP/RN encaminhou ao Presidente da Assembleia Legislativa daquele Estado o Ofício 166/97-PGJ. Por meio desse ofício, o MP/RN apresentou proposta de projeto de lei complementar propondo alterar a Lei Orgânica e o Estatuto do MP/RN (doc. 4).

Esse projeto de lei – de iniciativa do MP/RN – resultou na aprovação da Lei complementar 166, de 1999, cujo art. 26 previu a criação do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público (**FRMP**), por nós destacado (doc. 5):

> Art. 26. Fica instituído no âmbito do Ministério Público um fundo especial denominado **Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público - FRMP**, cujos recursos se destinam a apoiar, em caráter supletivo, os programas de trabalho, desenvolvidos ou coordenados pelo Ministério Público do Estado.

Lei de iniciativa do MP/RN determina a atualização monetária das receitas do FRMP

2. Criado o **FRMP** pela Lei complementar 166, de 1999, o seu art. 28, parágrafo único, prevê que os valores destinados a esse fundo serão reajustados anualmente pela UFIR. Confira-se a redação desses dispositivos, por nós destacados:

> Art. 28. Constituirão recursos financeiros do **Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado**:
> (...)
> V - os recursos advindos do recolhimento prévio da importância equivalente a meio por cento (0,5%) sobre o valor atribuído à causa em todas as ações em que haja atuação do Ministério Público, seja como parte ou como fiscal da lei, inclusive nos procedimentos extrajudiciais, serviços notariais e de registro, sendo estes últimos estabelecidos na forma das tabelas anexas;
> (...)
> Parágrafo único. **Os valores básicos constantes nas tabelas de que trata o inciso V deste artigo**, são expressos em real e seu **reajuste será feito anualmente, com base na UFIR**, ou outro indexador oficial que venha substitui-lo, mediante ato da Procuradoria Geral de Justiça.

Lei de iniciativa do MP/RN determina o FRMP receba parte da taxa devida ao Poder Judiciário pela fiscalização da atividade notarial e de registro (taxa judiciária)

3. Em 2000, outro projeto de lei de iniciativa do MP/RN foi aprovado pela assembleia legislativa, convertendo-se na Lei complementar 181, de 2000. No que interessa, essa lei (i) dispôs sobre a criação e extinção de cargos no MP/RN; (ii) alterou o inciso V do art. 28 da Lei complementar 166, de 1999; e (iii) **previu** a destinação de parte da **taxa judiciária** ao **FRMP** (doc. 6). Confira-se as passagens desta lei, por nós destacadas:

> Art. 4°. Fica alterado o inciso V, e criado o inciso VIII, todos do artigo 28 da Lei Complementar n.° 166, de 28 de abril de 1999, que passam a vigorar com as seguintes redações:
> "Art. 28. Constituirão recursos financeiros do fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado:
> (...)
> **V – Os recursos provenientes da cobrança efetuada em todos os procedimentos extrajudiciais, todos os serviços notariais e de registro, estabelecidos com os respectivos valores na forma das tabelas anexas;**

4. Ao julgar a Ação direta de inconstitucionalidade 3.028, a maioria dos Ministros do STF decidiu pela constitucionalidade da nova redação dada ao art. 28 da Lei complementar 166, de 1999. E isso ao fundamento da legítima destinação da **taxa judiciária** ao MP/RN. Naquela assentada, contudo, o STF **não analisou** a

legitimidade de a destinação dessa **taxa judiciária** por lei oriunda de projeto de lei de iniciativa do MP/RN.

Lei de iniciativa do MP/RN (i) modifica o repasse da taxa judiciária ao FRMP; e (ii) prevê a criação de taxa relativa à fiscalização, pelo MP/RN, do recolhimento dos valores ao FRMP

5. Em 2010, aprovou-se a Lei estadual 9.419 (doc. 7) disciplinando o **FRMP** e **modificando** os valores da **taxa judiciária destinadas** ao **FRMP**, nos seguintes termos por nós destacados:

> Art. 3º Constituem receitas do FRMP:
> (...)
> VII - os recursos provenientes da cobrança efetuada em todos os procedimentos extrajudiciais, todos os serviços notariais e de registro, **estabelecidos com os respectivos valores na forma das tabelas do Anexo II desta Lei**.

Já os arts. 7º a 10 dessa lei outorgavam ao MP/RN competência para fiscalizar o recolhimento dessa **taxa judiciária** ao **FRMP**. Esses dispositivos, todavia, foram declarados inconstitucionais pelo STF nos autos da Ação direta de inconstitucionalidade 4.714. E isso ao fundamento de usurpação de competência do Poder Executivo, a quem compete fiscalizar o recolhimento dessas taxas.

Lei de iniciativa do MP/RN altera (i) o colhimento da taxa judiciária ao FRMP; e (ii) o montante da taxa judiciária destinada ao FRMP

6. Em 2021, o MP/RN apresentou outro projeto de lei (doc. 8) que, convertido na Lei estadual 11.108, de 2002 (doc. 9), (i) unifica a forma de repasse da **taxa judiciária** ao **FRMP**, que passou a ser feito por meio de guia única, em conjunto com aquela destinada ao Fundo de Desenvolvimento da Justiça (FDJ) e ao Fundo de Compensação do Registrador Civil das Pessoas Naturais (FCRCPN)[1]; e (ii) **altera** o **montante** da **taxa judiciária** destinada ao **FRMP**. Confira-se, com os nossos destaques:

> Art. 1º A Lei nº 9.419, de 29 de novembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
> "*Art. 4º As custas devidas pela prática dos atos processuais e os* ***emolumentos****, ambos destinados ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público - FRMP,* ***são pagos por meio de convênio, em guia única,*** *junto ao Fundo de Desenvolvimento da Justiça - FDJ e ao Fundo de Compensação*

[1] A taxa de fiscalização exercida pelo Poder Judiciário, que abastece o Fundo de Desenvolvimento da Justiça (FDJ), está disciplinada na Lei estadual 11.038, de 2021 (doc. 10).

> *do Registrador Civil de Pessoas Naturais - FCRCPN, **de acordo com as tabelas anexas desta Lei.***
> *Art. 4°-A Enquanto o procedimento de implantação de guia única não ocorrer, as custas e os emolumentos continuarão sendo pagos em instituição conveniada, por meio de guia de recolhimento padronizada pelo Ministério Público e disponível no sítio eletrônico oficial www.mp.rn.gov.br, de acordo com as tabelas anexas desta Lei.*
> *Art. 13. **Os valores dos emolumentos**, expressos em moeda corrente do país, são os fixados no Anexo I, Tabelas I, II e III e no Anexo II, Tabelas I, II, III, IV, V e VI, constantes desta Lei."* (NR)

Lei de iniciativa do MP/RN (i) modifica o valor da taxa judiciária destinada ao FRMP; e (ii) outorga ao Procurador-Geral de Justiça a competência para alterar a faixa de recolhimento da taxa judiciária destinada ao FRMP

7. Em novembro de 2022, o MP/RN apresenta novo projeto de lei (doc. 11) que resultou na aprovação da Lei estadual 11.305, 2022 (doc. 12). Essa lei alterou o art. 13 e acresceu o parágrafo único ao art. 15 da Lei estadual 9.419, de 2000, prevendo, com os nossos destaques:

> Art. 1° A Lei n° 9.419, de 29 de novembro de 2010, passa a vigorar com seguinte redação:
> *"Art. 13. **Os valores dos emolumentos, expressos em moeda corrente do país, são os fixados nos anexos constantes desta Lei."** (NR)*
> *"Art. 15.*
> *(...)*
> *Parágrafo único. **Visando a uniformização do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público – FRMP ao Fundo de Desenvolvimento da Justiça FDJ, poderá haver alteração dos códigos e faixas dos serviços constantes nos anexos, por meio de ato do Procurador-Geral de Justiça."***

8. Sucede que, segundo a Autora, (i) compete exclusivamente ao Poder Judiciário a iniciativa de lei para fixação, modificação e atualização de **emolumentos** e da **taxa judiciária** cobrada pela fiscalização da atividade notarial e de registro, bem como a destinação de parcela desta última a outros órgãos do sistema de justiça; e (ii) a lei não pode delegar ao Procurador-Geral de Justiça competência para modificar a sistemática de incidência da **taxa judiciária** para fins de sua destinação ao FRMP.

II. No Mérito

9. Como se viu, leis de iniciativa do MP/RN (i) **fixam** e **modificam** a magnitude da **taxa judiciária** destinada ao **FRMP**; (ii) **determinam** a **atualização monetária** dos valores da **taxa judiciária** destinada ao **FRMP**; e (iii) **outorgam** ao Procurador-Geral de Justiça a competência para **alterar** a faixas de recolhimento da **taxa**

judiciária devida ao **FRMP**.

Ao juízo da Autora, essas leis são inconstitucionais por (i) vício de iniciativa, uma vez que os arts. 98, § 2º, e 99 da Constituição da República preveem em favor do Poder Judiciário competência privativa para iniciar projetos de lei desta natureza; e (ii) indevida delegação de competência legislativa ao Procurador-Geral de Justiça. Explica-se.

10. Segundo o art. 98, § 2º, da Constituição da República, "§ 2° As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça". Com a percepção destes valores – somados àqueles que integram a proposta orçamentária elaborada pelo Poder Judiciário –, atende-se o art. 99 da Constituição da República, segundo o qual "Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira".

Com efeito, como ao Poder Judiciário compete a fiscalização da atividade notarial e de registro, nos termos do art. 236, § 1º, da Constituição da República, o exercício desse poder de polícia autoriza a instituição e a cobrança da correspondente **taxa judiciária**. Deste modo, a **taxa judiciária** criada pretende custear as despesas incorridas pelo Poder Judiciário no exercício desse *munus*, garantindo a esse Poder a necessária e imprescindível autonomia financeira assegurada pela Constituição da República.

11. Nesse contexto, os valores cobrados a título de **taxa judiciária** integram a proposta orçamentário do Poder Judiciário, pois sem esses recursos o Poder Judiciário não poderá exercer a fiscalização da atividade notarial e de registro, turbando a harmônica independência que lhe assegura a Constituição da República.

Deste modo, qualquer projeto de lei que diga respeito à instituição, cobrança, alteração ou destino dessa **taxa judiciária** deverá ser elaborado e encaminhado **apenas** pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, nos termos do art. 99, § 2º, II, da Constituição da República. Por igual razão, a proposta de destinação dos recursos cobrados a título de **taxa judiciária** deve emergir do próprio Poder Judiciário.

Daí o acertado magistério de Maurício Conti[2] que, ao tratar do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observou, com os nossos destaques, que:

> "A **administração de fundos especiais** é mecanismo utilizado no Estado de São Paulo para que o Poder Judiciário **exerça sua autonomia financeira**. Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça (FED) está previsto na Lei Estadual n° 8.876/94, tendo

[2] *Autonomia financeira do Poder Judiciário*. 2ª ed. São Paulo: Blucher, 2019, disponível no sítio eletrônico do Instituto Rio Barbosa: https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2020/08/1557.pdf

> sido criado com a finalidade de assegurar recursos para expansão e aperfeiçoamento da atividade jurisdicional, visando ampliar o acesso à Justiça, com destinação de seus recursos para as atividades de modernização administrativa do TJ, informatização e aperfeiçoamento de servidores e magistrados (...) Acrescente-se, ainda, a **participação na arrecadação dos emolumentos** relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.261 Esse fundo é vinculado ao TJ, a quem compete **administrá-lo** e **fixar suas diretrizes operacionais** (Lei nº 8.876/94, art. 1º e 6º)"[3].

12. Não mais se tergiversa a respeito deste acertado pensamento, mormente após o advento da Emenda constitucional 45, que reconheceu ao Poder Judiciário a competência privativa para iniciar projeto de lei que verse sobre custas e emolumentos judiciais. Confira-se, a propósito, trechos do voto do Min. Gilmar Mendes, relator da ADI 3.629[4]:

> A Emenda Constitucional 45/2004, cognominada de "Reforma do Judiciário", entre outras relevantes disposições, acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 98 da CF, determinando que "*as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça*". Elevou-se assim, ao nível constitucional, a vinculação do produto da arrecadação ao custeio do serviço público prestado.
>
> Já o *caput* do artigo 99 ("Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira") e seu parágrafo primeiro ("Os Tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias") pertencem à redação original da Carta Magna, mas seus comandos, sob o influxo da nova norma, ganham mais nitidez e densidade.
>
> Efetivamente, da conjugação dos três dispositivos, percebe-se uma incongruência na atribuição a um outro Poder – o Legislativo – da capacidade de determinar a dimensão financeira da taxa – as custas judiciais – relativa ao serviço prestado pelo Poder Judiciário. A prestação jurisdicional, entregue pelos órgãos judiciais segundo o planejamento e a execução do Tribunal de Justiça do Estado, terá seu custo estimado – e dimensionado – por esse órgão, que apresentará, em sua proposta orçamentária, a demanda financeira para cobri-lo. Os recursos para tal provêm tanto da receita dos impostos, alocada segundo a discrição parlamentar, como da previsão de arrecadação da taxa judiciária, necessariamente vinculada, pela nova norma, a tal prestação.

13. Assim, se ao Poder Judiciário compete iniciar projeto de lei para instituir, cobrar, fiscalizar e atualizar a **taxa judiciária** decorrente da fiscalização da atividade notarial e de registro, com maior razão ao próprio Poder Judiciário compete propor a

[3] Ob. cit., p. 172.
[4] STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Ação direta de inconstitucionalidade 3.629, DJe 20/3/2020, Trânsito em julgado 28/3/2020 (doc. 13).

destinação desses valores para outros aparatos da justiça como: Ministério Público, Defensoria Pública, Escola de formação de magistrados etc.

14. Sucede que as leis impugnadas, de iniciativa do MP/RN, (i) **fixam** e **modificam** a magnitude da **taxa judiciária** destinada ao **FRMP**; (ii) **determinam** a **atualização monetária** dos valores da **taxa judiciária** destinada ao **FRMP**; e (iii) **outorgam** ao Procurador-Geral de Justiça a competência para **alterar** a faixas de recolhimento da **taxa judiciária** devida ao **FRMP**.

Essas leis são inconstitucionais por vício de forma, pois decorrem de projetos de lei encaminhados pelo MP/RN quando, segundo os arts. 98, § 2º e 99 da Constituição da República, essa atribuição é privativa do Poder Judiciário. Afinal, para garantia da sua autonomia financeira, é o próprio Poder Judiciário quem deve decidir se os valores previstos a título de **taxa judiciária** são suficientes para aprimorar outros aparatos da Justiça ou se, pelo contrário, são suficientes apenas para custear e aprimorar a fiscalização da atividade notarial e de registro.

15. Mas não é apenas o Poder Judiciário que teve a sua competência usurpada por meio dessas leis formalmente inconstitucionais. Os notários e registradores também têm sua competência cerceada por meio dessas leis inconstitucionais. Isso porque os agentes delegados dessas funções públicas são obrigados a pagar valores supostamente devidos a título de **taxa judiciária** e destiná-las ao **FRMP**, o que é igualmente inconstitucional por vício de iniciativa.

Em absoluto rigor, os valores somados, corrigidos, atualizados e alterados da **taxa judiciária** para destinação ao **FRMP** são cobrados e pagos pelos notários e registradores do Rio Grande do Norte sem qualquer fundamento constitucional legítimo.

16. Não bastasse essa inconstitucionalidade – que, por arrastamento, impõe a declaração de inconstitucionalidade de todas as disposições normativas impugnadas, que preveem a fixação, modificação e atualização da **taxa judiciária** destinada ao **FRMP** –, a Lei estadual 11.305, 2022 (doc. 12) acresceu o parágrafo único ao art. 15 da Lei estadual 9.419, de 2000, delegando ao Procurador-Geral de Justiça competência para modificar a sistemática de incidência da **taxa judiciária** para fins de sua destinação ao **FRMP**.

Essa delegação operada em favor do Procurador-Geral de Justiça é inconstitucional, pois a modificação do valor da taxa, inclusive pela alteração da sua sistemática de cálculo ou incidência, deve ser veiculada em lei, nos termos do art. 150, I, da Constituição da República.

Assim, ainda que fossem válidas as leis que fixam, corrigem, atualizam e alteram

a **taxa judiciária** destinada ao **FRMP**, é inconstitucional o art. 15, parágrafo único, da Lei estadual 9.419, de 2000, que delega ao Procurador-Geral de Justiça competência para modificar a sistemática de incidência da **taxa judiciária** para fins de sua destinação ao **FRMP**.

III. Do Pedido

17. Em vista do quanto exposto, requer-se a declaração de inconstitucionalidade (i) do art. 26 da Lei complementar estadual 166, de 1999; (ii) do art. 28, parágrafo único, da Lei complementar estadual 166, de 1999; (iii) do art. 28, V, da Lei complementar estadual 166, de 1999, com a redação que lhe deu art. 4º da Lei complementar estadual 181, de 2000; (iv) do art. 3º, VII, da Lei estadual 9.419, de 2010; (v) do art. 4º, *caput*, da Lei estadual 9.419, com a redação dada pelo art. 1º da Lei estadual 11.108, de 2022; (vi) do art. 13 da Lei estadual 9.419, de 2010, com a redação dada pelo art. 1º pela Lei estadual 11.305, de 2022; e (vii) do art. 15 da Lei estadual 9.419, de 2010, com a redação dada pela Lei estadual 11.305, de 2022.

Brasília, 13 de dezembro de 2023

Maurício Zockun
OAB/SP 156.594

Dixmer Vallini Netto
OAB/DF 17.845

ASSINADO DIGITALMENTE
MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO